

1502545-94.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2155330/2022 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 25436348 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2155330 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Filipe Alves

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502545-94.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502545-94.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2155330/2022 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 25436348 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2155330 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Filipe Alves

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

PAULO FILIPE ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do art. 33, caput da Lei 11.343/06, porque, segundo a acusação, no dia 7 de junho de 2022, às 15h15, na Rua Francisco Heitor Paula, nº

2777, Bairro Vila Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Franca, guardava drogas em sua residência, a saber, 5,03g (cinco gramas e três centigramas) da substância METIL BENZOIL ECGONINA, alcaloide extraído do vegetal *Erythroxylum coca*, na forma de 2 (duas) porções de substância em pó de cor branca e diversas porções petrificadas (pedras) e fragmentos de substância de cor amarelada, embaladas em pedaço de plástico transparente; 189,47g (cento e oitenta e nove gramas e quarenta e sete centigramas) da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), extraída do vegetal *Cannabis sativa L*, na forma de 13 (treze) porções de substância de erva ressequida, de cor esverdeada, embaladas individualmente em segmentos de plástico transparente e 70 (setenta) pontos cartonados da substância 4-CLORO-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA, entorpecente comumente conhecido por LSD, com finalidade de disseminação a terceiros e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O pedido foi instruído com inquérito policial e auto de prisão em flagrante (fls. 1 usque 106).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 8 de junho de 2022 (fls. 95/96).

Notificado (fls. 120), o réu ofertou defesa preliminar (fls. 124).

A denúncia foi recebida em 2 de agosto de 2022 (fls. 126/127).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha, bem como interrogado o réu.

Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência da pretensão punitiva, entendendo estarem suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva. Discorreu sobre a dosimetria da pena. Ressaltou a multireincidência do réu. Requereu a fixação do regime fechado.

A defesa do réu defendeu que só pode ser admitida como prova aquela produzida sob o crivo do contraditório. Sustentou que a confissão, por si só, não é suficiente para respaldar um decreto condenatório. Discorreu sobre a cautela necessária para considerar o depoimento dos policiais como prova. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação do benefício do §4º da Lei de drogas e o direito de responder eventual recurso em liberdade. Pugnou pela fixação do regime aberto.

É o breve relatório.
Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

Demonstra-se a materialidade delitiva pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo de exame químico toxicológico de constatação (fls. 19/26), bem como pela prova oral produzida.

Quanto aos entorpecentes, concluíram os senhores peritos que: "...foi DETECTADA a presença de da substância METIL BENZOIL ECGONINA (COCAINA), alcaloide extraído do vegetal "*Erythroxylum coca L*" (fls. 175); "...foi DETECTADA a presença de TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "*Cannabis sativa L*", (MACONHA)" (fls. 175).

A autoria do crime de tráfico também restou perfeitamente delineada. Vejamos:

O acusado Paulo Filipe Alves, interrogado em juízo, disse que passou por problemas familiares e começou a utilizar drogas de maneira descontrolada. Acabou por optar em vender um cavalo e uma carroça e trocou tais bens por entorpecentes, parte em

cocaína e parte em “um doce” (papelãozinho). Acabou por começar a negociar os entorpecentes e o dinheiro que conseguia sustentava seus filhos e comprava mais entorpecente para venda e consumo. Sua esposa o havia deixado e engravidou de outro homem. O local não era ponto de venda de drogas.

Sobre a confissão, o renomado Guilherme de Souza Nucci preleciona:

“a confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia.”

Não bastasse, a confissão do acusado foi corroborada pelos demais elementos probatórios existentes nos autos. Vejamos:

O policial civil Rafael Lessa disse haver recebido informação da prática de tráfico de drogas, indicando apenas o local. Houve indicação de dois imóveis, sendo uma de moradia e outra para guarda das drogas. Fez algumas campanhas e constatou movimentação típica de ponto de drogas. Nesse interregno, houve nova informação da identidade física do réu. Conseguiu identificá-lo nas redes sociais e ele já era conhecido no meio policial por suspeita de tráfico de drogas. Até então a informação era de que ele havia se tornado um “nóia” (viciado em crack). Conseguiram mandado de busca e apreensão e no cumprimento do ato, o próprio réu indicou onde estavam as porções de entorpecentes, auxiliando o trabalho da polícia. Ele respondeu que era viciado e estava vendendo a droga para sustentar o próprio vício e também sustentar os filhos, que são crianças.

Nesse ponto, não há que se falar, apesar do entendimento defensivo diverso, em descon sideração da palavra do policial como prova no processo penal. De acordo com diversos precedentes jurisprudenciais, isso só deve acontecer quando há indícios de falsa imputação de delito ao acusado – em razão, por exemplo, de perseguição policial ou inimizade -, o que não se verificou no caso em comento.

Em casos similares, assim tem se posicionado o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 – Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Ausência de visualização de atos de mercancia – Irrelevância – Tipo misto ou de conteúdo variado – Condenação mantida – (...) (TJSP; Apelação 0000049-45.2013.8.26.0597; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018)

Assim, diante da confissão do réu, corroborada pela firme palavra do agente estatal, pela denúncia anônima e apreensão do entorpecente e dinheiro na posse do réu, não há dúvidas sobre a autoria e materialidade delitivas.

Por fim, apesar de a combativa defesa ter sustentado, em sede de memoriais, que só pode ser admitido como prova aquilo que foi produzido sob o crivo do contraditório, há que se afastar a tese suscitada, eis que a prova confeccionada em Juízo é contundente, tal como apontado acima, não se havendo falar em prova apenas durante o inquérito policial.

Desse modo, de rigor, a condenação do acusado pelo delito previsto no art. 33,

caput da Lei 11.343/06.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria na pena. Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, consta em desfavor ao acusado outras condenações (proc. 0005929-88.2017.8.26.0496 - fls. 64/65; 0007092-40.2016.8.26.0496 - fls. 65/66; proc. 0001268-32.2015.8.26.0530 - fls. 68). Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade do agente. Quanto aos motivos do crime, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias do crime, este tem um grau de reprovabilidade comum. Em relação às consequências do crime, nada há que enseje a majoração da pena. Quanto ao comportamento da vítima, trata-se de crime com sujeito passivo indeterminado, representado pela coletividade. Assim, em razão dos antecedentes do réu, fixo-lhe a pena 1/6 acima do mínimo legal, considerando o disposto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, resultando em 5 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência do réu (proc. 0000159-40.2015.8.26.0608 - fls. 63; proc. 0006291-56.208.8.26.0496 - fls. 65; 0008277-09.2017.8.26.0196 - fls. 66/67). Em razão da multirreincidência, impossível a compensação entre as circunstâncias, sendo, de rigor, a majoração da pena em 1/6, resultando em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

Na terceira fase, não cabe à aplicação do benefício do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Para sua concessão, é imprescindível examinar a presença, cumulativa, de todos os requisitos previstos no §4º, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes e a circunstância de o agente não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. No caso em análise o réu possui maus antecedentes e é multireincidente, circunstâncias que afastam a aplicação do benefício.

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar PAULO FILIPE ALVES, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

Em razão da gravidade do delito, dos efeitos sociais dantescos que o crime de tráfico infunde na sociedade, fixo o regime inicial fechado, visto que o regime inicial aberto ou semiaberto, não se mostram suficientes à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo réu, conforme disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal.

Neste ponto, refuto a tese defensiva de aplicação da detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. A fixação de regime inicial mais brando considerando o tempo de prisão provisória cumprido pelo réu somente se afigura possível diante da presença de informações suficientemente precisas para a concessão da benesse.

No caso concreto, ante a ausência de elementos suficientes à aplicação do benefício pretendido, o pedido deverá ser submetido ao Juízo das Execuções Criminais, onde poderá ser mais bem analisado.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial já decidiu:

Apelação criminal - Roubos majorados (concurso de pessoas), em concurso formal e

material - Recurso defensivo - Pleito de absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade, autoria, culpabilidade e majorante, comprovadas - Acusado surpreendido e preso em flagrante logo após os fatos, em poder do produto da rapina (concernente aos três roubos consumados) e do simulacro de arma de fogo empregado em ambas as empreitadas criminosas - Circunstâncias da prisão em flagrante corroboradas pelo teor da confissão extrajudicial, dos relatos dos policiais militares responsáveis pela diligência e dos reconhecimentos concretizados pelas vítimas - Crimes comprovados e caracterizados - Condenação mantida - Dosimetria - Básicas fixadas, isoladamente, no piso - Reconhecida, de ofício, a atenuante da menoridade penal, mas sem reflexo no quantum, ex vi dos arts. 53 e 59, II, do Código Penal, e do princípio constitucional da separação dos poderes - Redução do patamar aplicado em razão do concurso formal (quanto aos crimes consumados) a 1/5, pois foram três vítimas e três patrimônios atingidos pela conduta criminosa - Necessidade - Observância do sistema de exasperação - Sentença reformada nestes pontos - Inviabilidade de substituição da carcerária por restritivas de direitos, pois ausentes seus pressupostos - Regime fechado, único adequado, in casu - Detração penal (CPP, art. 387, §2º), cuja análise se reserva ao juízo da execução, a fim de se evitar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição - Apelo provido, em parte. (TJSP; Apelação 0000412-31.2016.8.26.0628; Relator (a): Juvenal Duarte; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019

Incabíveis os benefícios do art. 44 do Código Penal, dada a natureza do delito de tráfico, que ocasiona graves consequências sociais, bem como a reincidência do réu. Incabível o Sursis.

Tendo o acusado permanecido preso durante a instrução, aguarde-se em cárcere o julgamento de eventual recurso.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido a favor da União e a destruição dos objetos apreendidos.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste de folha antecedente a condenação;

Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspensos seus direitos políticos;

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS. Todavia, diante da nomeação de Defensor Público Estadual ao réu, tem-se que lhe foi deferida tacitamente os benefícios da assistência judiciária gratuita. E, sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I

Franca, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA